

# CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên thủ tục           | Kiểm tra hiện trường rừng trồng bị thiệt hại                                                               |
| Mã thủ tục            | 1.012922                                                                                                   |
| Số quyết định         | 364/QĐ-BNNMT                                                                                               |
| Cấp thực hiện         | Xã                                                                                                         |
| Loại thủ tục          | TTHC được luật giao quy định chi tiết                                                                      |
| Lĩnh vực              | Lâm nghiệp và Kiểm lâm                                                                                     |
| Đối tượng thực hiện   | Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Hợp tác xã, Doanh nghiệp |
| Cơ quan có thẩm quyền |                                                                                                            |
| Địa chỉ tiếp nhận HS  |                                                                                                            |
| Cơ quan được ủy quyền |                                                                                                            |
| Cơ quan phối hợp      |                                                                                                            |

## TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- a) Bước 1: Nộp, tiếp nhận hồ sơ
- Tổ chức có rừng trồng bị thiệt hại gửi văn bản đề nghị xác nhận theo Mẫu số 01 Phụ lục IC ban hành kèm theo Nghị định số 42/2026/NĐ-CP đến Ủy ban nhân dân cấp xã bằng cách thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia;
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, trả lời ngay tính hợp lệ của hồ sơ đối với hồ sơ nộp trực tiếp, trong thời hạn 01 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;
- b) Bước 2: Kiểm tra hiện trường
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thành việc kiểm tra hiện trường để xác định trường hợp rừng trồng được thanh lý và mức độ thiệt hại của rừng trồng;
- Thành phần đoàn kiểm tra hiện trường gồm đại diện: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có rừng bị thiệt hại; chủ rừng hoặc chủ đầu tư dự án có rừng bị thiệt hại; cơ quan phòng chống thiên tai cấp xã đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34a Nghị định số 156/2018/NĐ-CP được bổ sung tại Điều 10 Nghị định số 42/2026/NĐ-CP hoặc cơ quan thực hiện nhiệm vụ bảo vệ thực vật đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 34a Nghị định số 156/2018/NĐ-CP được bổ sung tại Điều 10 Nghị định số 42/2026/NĐ-CP hoặc cơ quan được giao xác định nguyên nhân cháy rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 34a Nghị định số 156/2018/NĐ-CP được bổ sung tại Điều 10 Nghị định số 42/2026/NĐ-CP; các cơ quan, đơn vị có liên quan khác (nếu có);
- c) Bước 3: Trả kết quả
- Kết quả kiểm tra hiện trường được lập thành biên bản theo Mẫu số 02 Phụ lục IC ban hành kèm theo Nghị định số 42/2026/NĐ-CP.
- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có rừng bị thiệt hại gửi Biên bản cho cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng và tổ chức có rừng trồng bị thiệt hại.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

| Tên giấy tờ                                                                                     | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Văn bản đề nghị xác nhận theo Mẫu số 01 Phụ lục IC ban hành kèm theo Nghị định số 42/2026/NĐ-CP | Mẫu số 01.docx   | 1 bản chính |

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả |
|---------------|---------------------|-------------|-------|
| Trực tuyến    | 1 ngày làm việc     | Miễn phí    |       |
| Qua bưu điện  | 1 ngày làm việc     | Miễn phí    |       |
| Trực tiếp     | 1 ngày làm việc     | Miễn phí    |       |

## CĂN CỨ PHÁP LÝ

| Tên văn bản pháp lý                                                                                                              | Mã văn bản                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường | Nghị định số 131/2025/NĐ-CP |
| Quy định về thanh lý rừng trồng.                                                                                                 | 140/2024/NĐ-CP              |

## CƠ QUAN THỰC HIỆN

Không có thông tin

## YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

## KẾT QUẢ XỬ LÝ

Biên bản kiểm tra hiện trường xác định trường hợp, thiệt hại rừng trồng

Mã: KQ.G10.001399

## TỪ KHÓA

## MÔ TẢ